Mietvertrag über Wohnraum (Muster)

Dieser Mustervertrag ist frei erfunden und dient ausschließlich als Testdokument für Notebook. Namen, Adressen und Beträge sind fiktiv.

Zwischen Frau Henrike Albers, Severinstraße 14, 50678 Köln (im Folgenden „Vermieterin“), und Herrn Jonas Petersen, zuletzt wohnhaft Lindenweg 3, 40210 Düsseldorf (im Folgenden „Mieter“), wird folgender Mietvertrag geschlossen.

§ 1 Mietobjekt

Vermietet wird die Wohnung im zweiten Obergeschoss rechts des Hauses Severinstraße 14, 50678 Köln. Die Wohnung besteht aus drei Zimmern, Küche, Bad mit Fenster, Flur und einem Balkon zur Hofseite. Die Wohnfläche beträgt etwa 78 Quadratmeter.

Mitvermietet sind ein Kellerabteil mit der Nummer 7 sowie die Mitbenutzung des Fahrradraums und der Waschküche im Erdgeschoss. Ein Stellplatz ist nicht Gegenstand dieses Vertrags.

Der Mieter erhält bei Einzug zwei Haustürschlüssel, zwei Wohnungsschlüssel und einen Briefkastenschlüssel. Der Verlust eines Schlüssels ist der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen.

§ 2 Miete und Betriebskosten

Die monatliche Grundmiete (Nettokaltmiete) beträgt 1.150 Euro. Zusätzlich zahlt der Mieter eine monatliche Betriebskostenvorauszahlung von 220 Euro. Über die Vorauszahlung wird jährlich abgerechnet. Die monatliche Gesamtmiete beträgt damit 1.370 Euro.

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats, auf das Konto der Vermieterin zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Eingang des Geldes an.

§ 2a Kaution

Der Mieter leistet eine Mietsicherheit (Kaution) in Höhe von drei Nettokaltmieten, insgesamt 3.450 Euro. Der Mieter darf die Kaution in drei gleichen monatlichen Raten zahlen; die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.

Die Vermieterin legt die Kaution getrennt von ihrem Vermögen bei einem Kreditinstitut zum üblichen Zinssatz für Spareinlagen an. Die Zinsen erhöhen die Sicherheit.

§ 3 Mietdauer und Kündigung

Das Mietverhältnis beginnt am 1. März 2026 und läuft auf unbestimmte Zeit.

Die Kündigungsfrist beträgt für beide Seiten drei Monate zum Monatsende. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen; eine Kündigung per E-Mail oder Messenger genügt der Schriftform nicht. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zugang des Kündigungsschreibens an.

Setzt der Mieter den Gebrauch der Wohnung nach Ablauf der Mietzeit fort, verlängert sich das Mietverhältnis nicht stillschweigend.

§ 4 Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Gerichtsstand ist Köln.

§ 5 Tierhaltung

Kleintiere wie Zierfische, Wellensittiche oder Hamster darf der Mieter ohne gesonderte Erlaubnis halten. Die Haltung von Hunden und Katzen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn von dem Tier Störungen für andere Hausbewohner ausgehen.

§ 6 Untervermietung

Eine Untervermietung der Wohnung oder einzelner Räume ist nur mit vorheriger Zustimmung der Vermieterin zulässig. Der Mieter nennt dazu Name und Dauer der Untervermietung. Die Vermieterin darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.

Auch bei erlaubter Untervermietung haftet der Mieter für ein Verschulden des Untermieters.

§ 7 Schönheitsreparaturen und Kleinreparaturen

Die Wohnung wird in renoviertem Zustand übergeben. Schönheitsreparaturen während der Mietzeit führt der Mieter fachgerecht aus, soweit sie durch seinen Gebrauch erforderlich werden.

Kleinreparaturen an Installationsgegenständen für Wasser, Elektrizität und Gas trägt der Mieter bis zu einem Betrag von 120 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 360 Euro im Kalenderjahr.

§ 8 Hausordnung

Die Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrags. Die Ruhezeiten gelten werktags von 22 Uhr bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig. Das Treppenhaus reinigen die Mietparteien im wöchentlichen Wechsel nach Aushang.

§ 9 Rückgabe der Wohnung

Bei Ende des Mietverhältnisses gibt der Mieter die Wohnung geräumt und besenrein zurück. Über die Rückgabe wird ein Protokoll erstellt. Die Kaution rechnet die Vermieterin innerhalb von sechs Monaten nach Rückgabe ab.

Für die Kündigung gilt § 3: drei Monate zum Monatsende, schriftlich.

§ 10 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Köln, den 10. Februar 2026

Unterschrift Vermieterin: Henrike Albers Unterschrift Mieter: Jonas Petersen